

1501063-34.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche
Comarca: Piquete
Foro: Foro de Piquete
Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 10021653000000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501063-34.2021.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501063-34.2021.8.26.0621

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANGELO MARCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ÂNGELO MÁRCIO SOARES DE SOUZA JÚNIOR, conhecido como "MALINHA", porque, nas condições de tempo, hora e lugar descritas na denúncia, trazia com ele, para fins de tráfico, 79 eppendorfs contendo cocaína.

O processo seguiu regularmente os seus termos.

Citado (fl. 118), apresentou defesa prévia (fls. 73/75) pugnando pela improcedência da denúncia, alegando, em síntese, ser inocente. No mais, pugnou pela revogação de sua prisão preventiva.

A denúncia foi recebida e o pedido foi indeferido (fls. 84/6). A prisão preventiva foi revista e mantida (fls. 137/144). Por meio de carta o acusado informou que o dinheiro com ele apreendido era fruto do seu trabalho na Frente de Trabalho.

Realizada audiência de instrução o réu foi interrogado, assim como foram ouvidas as testemunhas de acusação.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação do acusado no exatos termos da denúncia, fazendo considerações sobre a gravidade concreta do crime, bem como pugnando pela fixação do regime inicial fechado.

A defesa do acusado por sua vez, pugnou pela absolvição do réu, alegando a falta de provas. Alegou que, além das palavras dos policiais, não há outros elementos a

indicar a traficância. Não houve atos de venda, nem as drogas foram encontradas com ele. Subsidiariamente, pleiteou a fixação de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em caso de condenação. Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido acusatório é procedente.

A materialidade delitiva do crime de tráfico foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), fotografia (fl. 23), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 25), laudo pericial (fls.106/108).

A autora é igualmente certa.

A testemunha Fabiano Pereira de Andrade, Policial militar, afirmou que estava em patrulhamento de rotina quando avistou o acusado, que é conhecido dos meios policiais em razão do seu envolvimento com crimes, especialmente o tráfico de drogas. Ao perceber a aproximação da viatura ele dispensou um objeto, razão pela qual foi abordado. Com ele foi encontrado um aparelho celular e R\$ 108,00 em dinheiro. O objeto que ele havia dispensado era um pote contendo 79 pinos de cocaína. O acusado disse que as drogas não lhe pertenciam. Há "denúncias" dando conta de que ele está envolvido com tráfico de drogas. Viu o acusado arremessando o pote e esse foi o pote que pegaram.

No mesmo sentido a testemunha Tatiana Fernanda de Paula, também policial militar, e que confirmou ter visto o acusado dispensando a sacola apreendida, assim como confirmou que ele é conhecido dos meios policiais em razão da prática de tráfico de drogas. A Polícia Militar sempre recebe "denúncias" a respeito da prática de tráfico pelo acusado.

Em seu interrogatório na Delegacia de Polícia o acusado ficou em silêncio (fl. 17). Em juízo negou os fatos. Disse que o dinheiro com ele apreendido é proveniente de seu trabalho na Frente de Trabalho (programa social). A droga não era sua, não lhe pertencia. Não arremessou nada. A policial Tatiana pegou a droga na viatura e disse para ele "colaborar" dando nome de terceiras pessoas. Como se negou o prenderam. Tem uma filha de dois anos e ainda não concluiu o ensino médio, está no terceiro colegial. Acredita que os policiais querem lhe prejudicar porque já teve passagem por tráfico na adolescência. Tinha acabado de sair da casa de um amigo de nome Rodrigo, onde estava bebendo. Sua mãe tentou falar com Rodrigo, mas ele não quis depor por medo dos policiais.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Pois bem.

Conforme se verifica dos autos há prova segura de que o acusado estava trazendo consigo drogas para que futuramente elas fossem comercializadas. Isso porque, além da certeza visual do flagrante, há certeza ainda nos depoimentos prestados, além dos documentos juntados aos autos, como as fotografias e a quantidade de drogas apreendidas, indicativas de que não se destinavam a uso pessoal.

De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE -

PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). Não bastasse, a versão apresentada pelo acusado não é minimamente crível.

Embora afirme que o dinheiro consigo apreendido adveio de programa social de emprego (Frente de Trabalho), fato é que a quantidade de drogas que ele trazia com ele é incompatível até mesmo com essa renda declarada (R\$ 550,00). Somente os pinos de cocaína custam R\$ 790,00, o que somado aos R\$ 108,00 apreendidos dão quase um salário mínimo.

Não há razão para acreditar que os policiais teriam plantado as drogas, ainda mais nessa quantidade, além de ter feito doação em dinheiro, apenas para incriminar pessoa sabidamente inocente. Ora, bastaria alguns pinos para que já estivesse caracterizado o tráfico.

Aliás, não foi trazido aos autos qualquer elemento probatório indicativo de prévia animosidade entre o acusado e os policiais. Em que pese tenha dito que estava com outras pessoas antes dos fatos e não tinha qualquer droga consigo, não trouxe qualquer elemento de prova aos autos, por mínimo que seja, de que de fato estava com outras pessoas em uma reunião, e que nenhuma delas o viu com entorpecentes. É verdadeiramente fansatiosa a versão do acusado.

Deste modo, cotejando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial com as provas carreadas aos autos durante a instrução, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu trazia com ele o entorpecente apreendido e devidamente descrito na peça acusatória, com finalidade de venda.

Caracterizado os delitos em apreço, passo às dosimetrias das penas necessária e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com as circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42, da Lei nº 11.343/06. Quanto à primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais especiais e preponderantes não são neutras.

O agente foi surpreendido com 79 porções de cocaína. Essa quantidade, para a diminuta Comarca de Piquete, considerada proporcionalmente, evidencia que o agente está violando de modo grave o bem jurídico tutelado pela norma, já gozando de confiança de seus fornecedores e já possuindo uma cartela de clientes que lhe permite a distribuição de tantas drogas. Além disso, quando adolescente, já recebeu medida socioeducativa pela prática de fato análogo, o que evidentemente não foi suficiente para lhe afastar do meio criminoso (nº 0000095-90.2013.8.26.0449). Faz jus, portanto, ao aumento da pena base em 1/5.

Em relação as circunstâncias judiciais comuns não há razões para incremento. Fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa. Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual, nesta fase intermediária, mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, impossível a aplicação da redutora prevista no art. 33, §4º, da citada lei, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. As circunstâncias do fato evidenciam que o acusado se dedica a atividade criminosa, tanto assim é que trazia com ele e transportava expressiva quantidade de drogas, de alto grau lesivo e de substancial valor econômico, o que é bastante para demonstrar que não se tratava de conduta meramente eventual.

Ensina a doutrina que o terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a

criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. Por isso, se restar evidenciado que o acusado faz parte de associação voltada para o tráfico de drogas ou é um dos integrantes de determinada associação, não ser possível a incidência da minorante do art. 33, §4º, ao crime de tráfico de drogas por ele praticado.

Torno definitiva as penas em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida em regime fechado, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a demonstração de que regime menos severo não permitirá a pena imposta atingir o fim a que se destina.

Enfim, não é razoável que se trate com tamanha benevolência aqueles que por cupidez ou outra razão de igual vileza resolvem ganhar a vida desgraçando a dos outros, de modo que, diante das funestas consequências da disseminação das drogas, a resposta penal deve ser minimamente representativa.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR ÂNGELO MÁRCIO SOARES DE SOUZA JUNIOR à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, fixados no mínimo legal, considerada a data do fato, por ter praticado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, haja vista que permanecem indenes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial nesta oportunidade, em que reconhecida a culpa e a gravidade concreta do crime praticado.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de multa ou pena restritiva de direitos em razão do réu não preencher os requisitos necessários para tanto, ante a quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Impossível operar a detração penal em razão da invencível ausência de informações a respeito do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, o que poderá ser feito no juízo das execuções criminais.

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos, tendo em vista a não demonstração de sua origem lícita, bem como dos valores, os quais deverão ser destinados ao FUNAD. Em face da condenação, arcará o réu com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa (art. 50, caput, do Código Penal).

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD.

Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Proceda-se com a destruição das drogas apreendidas, caso ainda não tenham sido realizada a providência, conforme Lei.

Após, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Piquete, 28 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA